



COURS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

INTRODUCTION

La comptabilité publique se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent la description, l'exécution et le contrôle des opérations financières, patrimoniales et budgétaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Si le droit budgétaire fixe le cadre politique et législatif des autorisations financières, la comptabilité publique en constitue la traduction technique, matérielle et patrimoniale, permettant de retracer avec fidélité chaque centime de denier public depuis son encaissement jusqu'à son décaissement définitif. L'intérêt juridique de cette discipline réside dans sa fonction de protection et de sécurisation des fonds publics contre les risques de dilapidation, de détournement ou de mauvaise gestion, par l'imposition d'un formalisme comptable des plus rigoureux. Sur le plan normatif, l'ordonnancement de la comptabilité publique en Afrique de l'Ouest a connu une refonte structurelle majeure sous l'impulsion de la directive portant Règlement général de la comptabilité publique au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), transposée par les États membres au moyen de décrets organiques portant règlement général sur la comptabilité publique. Les enjeux juridiques contemporains se focalisent sur la modernisation des systèmes d'information financière, le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité générale en droits constatés similaire à celle des entreprises privées, la certification des comptes publics par la Cour des comptes, et la transparence face aux partenaires financiers internationaux. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnancement juridique de la comptabilité publique parvient-il à moderniser ses techniques d'enregistrement et d'analyse patrimoniale pour répondre aux impératifs contemporains de performance et de transparence financière, tout en maintenant l'efficacité des règles classiques de protection des deniers publics ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps le principe cardinal de séparation des ordonnateurs et des comptables et le statut de ces acteurs, d'étudier dans un deuxième temps l'organisation technique de la comptabilité à travers le prisme de la comptabilité générale en droits constatés, et d'examiner enfin les mécanismes de contrôle comptable et le régime d'engagement de la responsabilité des comptables et des ordonnateurs.

I. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et le statut des acteurs

L'exécution des opérations financières publiques repose sur une division stricte du travail et des compétences juridiques entre l'autorité qui décide de l'opération et l'agent qui en manie les fonds.

A. La justification théorique et la portée du principe d'incompatibilité des fonctions

Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, pierre angulaire de la comptabilité publique moderne, interdit de manière absolue le cumul de ces deux fonctions au sein d'une même autorité administrative. Ce principe de méfiance et de sécurité financière repose sur un double objectif fondamental. D'une part, il vise à prévenir les fraudes, les malversations et les détournements de fonds en instaurant un contrôle d'office, mutuel et automatique entre l'autorité qui donne l'ordre (l'ordonnateur) et l'agent qui exécute le paiement ou l'encaissement (le comptable). D'autre part, il répond à une logique de division technique du travail : l'ordonnateur apprécie l'opportunité politique et administrative de la dépense, tandis que le comptable,

technicien du droit financier et de la caisse, en vérifie exclusivement la légalité formelle. La doctrine publiciste souligne que ce principe confère à l'ordonnateur une irresponsabilité pécuniaire de principe pour ses actes de gestion administrative courante, la responsabilité financière finale reposant de manière prépondérante sur la tête du comptable public qui a la garde des deniers.

B. Le statut de l'ordonnateur et la nature de la fonction de comptable public

L'ordonnateur est une autorité administrative non comptable qui détient la compétence juridique exclusive pour décider des opérations de recettes et de dépenses publiques. On distingue les ordonnateurs principaux, que sont les ministres au niveau de l'État et les maires au niveau des collectivités territoriales, et les ordonnateurs délégués ou secondaires, tels que les directeurs d'administrations centrales ou les préfets dans les circonscriptions déconcentrées. Le comptable public, quant à lui, est un agent public spécialisé de la haute administration financière, nommé par décret ou arrêté du ministre chargé des finances, qui détient le monopole légal exclusif du maniement de l'argent public et de la tenue des livres de comptes. Pour garantir son impartialité et sa solvabilité, le statut du comptable public lui impose des obligations strictes avant son entrée en fonctions : il doit prêter serment devant le juge des comptes (la Cour des comptes) d'accomplir ses missions avec fidélité, et il doit constituer un cautionnement pécuniaire et hypothécaire, c'est-à-dire une garantie financière affectée au Trésor pour couvrir d'éventuels manquements financiers ou des erreurs de caisse constatées lors des audits.

II. L'organisation de la comptabilité de l'État : l'avènement des droits constatés

Sous l'influence des réformes contemporaines portées par le cadre harmonisé de l'UEMOA, la structure des comptes publics a migré d'un simple enregistrement des flux de trésorerie vers une véritable comptabilité patrimoniale.

A. La classification des comptabilités publiques : budgétaire, générale et analytique

La comptabilité de l'État moderne ne se limite plus à un livre unique de caisse ; elle s'organise en un système intégré composé de trois dimensions comptables distinctes et complémentaires. La première est la comptabilité budgétaire, qui retrace l'exécution des autorisations législatives de dépenses et de recettes votées dans la loi de finances. Elle est tenue selon une logique d'encaissement et de décaissement au titre de l'année civile. La deuxième est la comptabilité générale, qui constitue la grande innovation des réformes récentes. Tenue selon la méthode de la partie double et inspirée des standards de la comptabilité privée, elle vise à décrire fidèlement la situation patrimoniale et financière de la personne publique en intégrant les actifs (bâtiments, routes, créances) et les passifs (dettes de l'État, provisions pour risques). La troisième est la comptabilité d'analyse des coûts ou comptabilité analytique, outil managérial indispensable au budget-programme, qui permet de mesurer le coût réel de chaque politique publique et de chaque programme sectoriel, éclairant ainsi l'exécutif et le Parlement sur l'efficacité de la dépense administrative.

B. Le principe des droits constatés et l'analyse patrimoniale de la puissance publique

La révolution technique de la comptabilité publique réside dans la consécration jurisprudentielle et textuelle du principe de l'exercice fondé sur les droits constatés, en remplacement de la comptabilité de caisse traditionnelle. En vertu de ce principe, les opérations de dépenses et de recettes sont rattachées à l'exercice budgétaire au cours duquel le droit ou l'obligation est juridiquement né, indépendamment de la date effective de décaissement ou d'encaissement de l'argent liquide. Par exemple, dès que l'administration a constaté le service fait d'un fournisseur, la

dépense est comptabilisée comme une dette de l'exercice en cours, même si le paiement matériel n'intervient que l'année suivante. Cette méthode permet de dresser un bilan comptable complet de l'État, d'intégrer des mécanismes d'amortissement des biens publics (constater l'usure des infrastructures d'année en année) et de constituer des provisions pour litiges ou risques financiers. L'analyse patrimoniale ainsi modernisée offre une transparence totale sur la fortune publique et évite la dissimulation de dettes impayées en fin d'année, garantissant la sincérité des comptes de la Nation.

III. Le contrôle comptable et la mise en œuvre de la responsabilité financière

Parce que la comptabilité publique gère la fortune collective, l'exercice des fonctions comptables fait l'objet de contrôles internes stricts et d'un régime de responsabilité particulièrement rigoureux.

A. L'office de vérification du comptable public et le mécanisme de la réquisition

Avant d'apposer son visa de paiement sur un mandat de dépense émis par l'ordonnateur, le comptable public a l'obligation juridique d'exercer un contrôle de régularité formel et exhaustif. Ce contrôle porte sur la qualité de l'ordonnateur (vérifier s'il a la compétence pour signer l'acte), la disponibilité des crédits budgétaires (s'assurer que la ligne budgétaire n'est pas épuisée), l'exactitude des calculs de liquidation, la production exhaustive des pièces justificatives prévues par la nomenclature légale, et le caractère libératoire du paiement (s'assurer que l'argent est versé au véritable créancier). Si le comptable relève une irrégularité, il refuse le paiement et renvoie le dossier à l'ordonnateur. Si l'ordonnateur persiste et estime que la dépense est régulière, il peut utiliser son droit de réquisition. Par cet acte formel et écrit, l'ordonnateur ordonne au comptable de payer malgré son refus. Le comptable est alors obligé de s'exécuter, mais la réquisition opère un transfert immédiat et complet de la responsabilité pécuniaire du comptable vers la tête de l'ordonnateur, sauf en cas d'incompétence de l'ordonnateur, d'absence de crédits ou de défaut de service fait, hypothèses où le comptable doit refuser la réquisition.

B. Le régime juridictionnel de la responsabilité des comptables et la gestion de fait

Le comptable public est soumis à un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire d'une sévérité exceptionnelle, mis en œuvre par la Cour des comptes. Cette responsabilité est objective : dès qu'un manquement en deniers ou en valeurs est constaté dans la caisse, ou qu'une dépense a été payée irrégulièrement sans justificatif, le comptable est constitué en débet par le juge des comptes, peu important sa bonne foi ou l'absence d'intention frauduleuse. La Cour des comptes prononce un arrêt qui oblige le comptable à rembourser la somme manquante sur son patrimoine propre. Le droit de la comptabilité publique réprime également de manière féroce la gestion de fait. Est qualifié de comptable de fait toute personne privée ou tout ordonnateur qui s'immisce dans le maniement des fonds publics ou perçoit des recettes publiques sans titre légal ni nomination régulière. La gestion de fait constitue un délit financier grave : le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles qu'un comptable régulier, ses biens sont séquestrés, il est condamné à de lourdes amendes par la Cour des comptes et s'expose à des poursuites pénales devant les tribunaux ordinaires pour usurpation de fonctions et détournement de deniers publics.

CONCLUSION

La comptabilité publique s'affirme de nos jours comme un instrument de gestion moderne et transparente, rompant avec l'image d'une discipline purement bureaucratique et formaliste. Grâce à l'adoption de la comptabilité générale en droits constatés et à l'analyse patrimoniale issues du

cadre harmonisé de l'UEMOA, elle offre aux décideurs publics, au Parlement et aux citoyens une vision claire, sincère et exhaustive de la situation financière réelle de l'État et des collectivités territoriales. Cependant, la réussite complète de cette modernisation comptable reste tributaire du déploiement intégral des systèmes d'information interconnectés du Trésor et de la formation continue des agents aux techniques complexes de la partie double et de la comptabilité d'exercice. L'indépendance de la Cour des comptes dans sa mission de certification annuelle des comptes publics demeure le garant ultime de la crédibilité de ce système, assurant que la rigueur comptable serve de fondement à la bonne gouvernance économique et à la confiance démocratique.